Test sesión práctica 09/11/26
Ayuntamiento de Benicàssim

1. **Conforme al artículo 9.3 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes opciones enumera de forma exacta los principios constitucionales allí garantizados?**
   a) La jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos fundamentales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
   b) El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
   c) El principio de legalidad, la primacía de la ley, la publicidad registral, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad institucional.
   d) La legalidad formal, la inderogabilidad singular de los reglamentos, la jerarquía competencial, la responsabilidad patrimonial objetiva y la tutela judicial efectiva.

2. **Según el artículo 13.2 de la Constitución Española, tras la reforma constitucional de 1992, los extranjeros podrán gozar del derecho de sufragio activo y pasivo:**
   a) En las elecciones municipales y autonómicas, exclusivamente cuando así se determine mediante tratado internacional ratificado por ley orgánica.
   b) En las elecciones municipales, atendiendo exclusivamente a criterios de reciprocidad tácita reconocidos por vía consular.
   c) En las elecciones municipales, solamente por lo que pueda establecerse por tratado o ley, atendiendo a criterios de reciprocidad.
   d) En cualquier tipo de elección de carácter local o foral, previo informe vinculante y preceptivo de la Junta Electoral Central.

3. **Según el tenor literal del artículo 17.4 de la Constitución Española, la ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» con el objeto de producir:**
   a) La inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.
   b) La resolución de la situación procesal de los arrestados en el plazo improrrogable de 72 horas.
   c) La fijación directa por el juez de instrucción del plazo máximo legal de la prisión provisional.
   d) La asistencia preceptiva e inmediata de letrado en dependencias policiales y judiciales.

4. El recurso de amparo constitucional, conforme a lo regulado en el artículo 53.2 de la Constitución Española, tutela los derechos y libertades reconocidos en:

a) La totalidad de los preceptos comprendidos en el Título I.

b) Los artículos 14 a 38 de la Constitución Española.

c) Exclusivamente la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I.

d) El artículo 14 y la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I, así como la objeción de conciencia recogida en el artículo 30.

5. En virtud del artículo 55.1 de la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes derechos NO puede ser suspendido durante la vigencia de la declaración del estado de excepción?

a) El derecho a la inviolabilidad del domicilio reconocido en el artículo 18.2.

b) El derecho a no declarar y a la asistencia de abogado en las diligencias policiales reconocido en el artículo 17.3.

c) El derecho al secreto de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas reconocido en el artículo 18.3.

d) El derecho a la libertad de circulación y fijación de residencia reconocido en el artículo 19.

6. De acuerdo con el procedimiento ordinario de reforma constitucional regulado en el artículo 167 de la Constitución Española, la sumisión del texto aprobado a referéndum requiere:

a) La petición expresa de la mayoría absoluta de cualquiera de las Cámaras dentro de los veinte días naturales siguientes a su aprobación.

b) El acuerdo vinculante de dos tercios de los miembros del Congreso de los Diputados.

c) La solicitud de una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras dentro de los quince días siguientes a su aprobación.

d) La ratificación forzosa por ambas Cámaras sin necesidad de petición previa de sus miembros.

7. De conformidad con el artículo 168.1 de la Constitución Española, cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección 1.ª del Título I, o al Título II, se procederá a:

a) La aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes Generales.

b) La aprobación por mayoría de tres quintos en el Congreso y disolución inmediata del Senado.

c) La convocatoria de referéndum previo y vinculante antes de la disolución de las Cámaras.

d) La ratificación de la iniciativa por mayoría absoluta de ambas Cámaras en sesión conjunta.

8. El artículo 6.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, define la discriminación indirecta por razón de sexo como:

a) Toda orden formal o instrucción expresa de discriminar a una persona por razón de su sexo en cualquier ámbito jurídico-laboral.

b) Cualquier comportamiento de carácter verbal o físico no deseado realizado en función del sexo de una persona con ocasión del empleo.

c) Todo trato desfavorable dispensado expresamente a las mujeres por causa directamente vinculada al embarazo o la maternidad.

d) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo justificación objetiva por una finalidad legítima y medios adecuados y necesarios.

9. Conforme a la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, se entiende por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera:

a) Ningún sexo represente más del setenta por ciento ni menos del treinta por ciento de los puestos.

b) Las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean inferiores al cuarenta por ciento.

c) Ambos sexos alcancen con carácter estricto el cincuenta por ciento de la representación designada.

d) Se garantice una cuota mínima de un tercio para el sexo infrarrepresentado en órganos de gobierno.

10. Según el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, los proyectos de disposiciones de carácter general que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar:

a) Una auditoría retributiva con informe preceptivo vinculante de la Agencia Tributaria.

b) Una memoria justificativa de reserva del cinco por ciento del crédito a políticas de inserción femenina.

c) Un informe de impacto de género elaborado de conformidad con las directrices gubernamentales.

d) El dictamen vinculante y previo emitido por el Instituto de las Mujeres.

11. Conforme al artículo 2.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales:

a) Las Leyes del Estado y las de las Comunidades Autónomas deberán regular los diferentes sectores de acción pública atribuyendo las competencias que proceda en atención al interés general concurrente.

b) La legislación básica estatal fijará un catálogo tasado y cerrado de competencias de ejecución exclusiva local.

c) Los municipios asumen con carácter originario cualquier potestad de policía no atribuida expresamente al Estado.

d) Los estatutos de autonomía atribuirán en exclusiva la totalidad de las potestades normativas reglamentarias.

12. Conforme al artículo 7.2 de la LBRL, las competencias de las entidades locales son:

a) Originarias, delegadas y residuales.

b) Exclusivas, compartidas y transferidas.

c) Principales, sectoriales y complementarias.

d) Propias o atribuidas por delegación.

13. Para que un municipio pueda ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, el artículo 7.4 de la LBRL exige preceptivamente:

a) La aprobación de un crédito extraordinario por el Pleno y la previa conformidad de la Delegación del Gobierno.

b) Informes preceptivos y vinculantes de la Administración competente por razón de materia sobre la sostenibilidad financiera y de la titular de la tutela sobre inexistencia de duplicidades.

c) Informes preceptivos y vinculantes de inexistencia de duplicidades (Administración competente por razón de materiy de sostenibilidad financiera (Administración que ejerza la tutela financiera).

d) Acuerdo favorable del Pleno por mayoría absoluta previa consulta vinculante a los vecinos del término.

14. El artículo 25.2 de la LBRL establece que el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, las materias de:

a) Gestión y explotación económica de los puertos e instalaciones portuarias de interés general del Estado.

b) Ordenación, dirección y supervisión general del sistema universitario radicado en su término.

c) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad; transporte colectivo urbano de viajeros.

d) Vigilancia y control de fronteras, aduanas e inspección farmacéutica exterior.

15. Según el tenor literal del artículo 26.1 de la LBRL, ¿cuál de los siguientes servicios NO es obligatorio en todos los municipios con independencia de su población?

a) Parque público.
b) Alumbrado público.
c) Recogida de residuos.
d) Acceso a los núcleos de población.

16. En virtud del artículo 26.1.de la LBRL, los municipios con población superior a 5.000 habitantes deberán prestar en todo caso los servicios de:

a) Prevención y extinción de incendios, instalaciones deportivas y protección civil.
b) Evaluación e información de situaciones de exclusión social y transporte colectivo urbano.
c) Tratamiento de aguas residuales, medio ambiente urbano y cementerio.
d) Parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.

17. Según el artículo 26.1.de la LBRL, la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios es obligatoria en los municipios con población superior a:

a) 10.000 habitantes.
b) 20.000 habitantes.
c) 50.000 habitantes.
d) 5.000 habitantes.

18. En los municipios con población superior a 50.000 habitantes, según el artículo 26.1.de la LBRL, se deberán prestar adicionalmente los servicios de:

a) Cementerio, abastecimiento domiciliario de agua potable y limpieza viaria.
b) Información y promoción de la actividad turística comarcal e inspección técnica de vehículos.
c) Transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.
d) Matadero municipal, albergue para transeúntes y policía de montaña.

19. Conforme al artículo 26.2 de la LBRL, en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, la Diputación Provincial propondrá la forma de prestación de los servicios obligatorios para reducir costes efectivos, que someterá a:

a) Informe preceptivo de los municipios afectados.
b) Visto bueno vinculante de la Comisión Nacional de Administración Local.
c) Autorización expresa mediante orden del Ministerio de Hacienda.
d) Convalidación mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

20. Conforme al artículo 27 de la LBRL, las delegaciones de competencias del Estado o de las CCAA en los Municipios deberán ir acompañadas de la correspondiente financiación y tener una duración:

a) No superior a cuatro años, coincidiendo con la duración del mandato corporativo.
b) Indefinida en todo caso, siendo revocables libremente sin necesidad de justificación técnica.
c) Fijada anualmente en las leyes de presupuestos generales del delegante.
d) No menor de cinco años.

21. De acuerdo con el artículo 11.2 de la LBRL, son elementos constitutivos del Municipio:

a) El Ayuntamiento, los concejales y el presupuesto general municipal.
b) El territorio, la población y la organización.
c) El término municipal, los vecinos y los bienes de dominio público.
d) La corporación, la personalidad jurídica y las potestades públicas.

22. Según el artículo 13.1 de la LBRL, la creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos:

a) 3.000 habitantes y previo dictamen favorable de la Diputación Provincial respectiva.
b) 5.000 habitantes, siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles.
c) 10.000 habitantes, computados estrictamente a la fecha del censo de derecho.
d) 2.500 habitantes, con informe vinculante de viabilidad del Ministerio de Política Territorial.

23. El artículo 16.1 de la LBRL define formalmente el Padrón municipal como:

a) El registro administrativo donde constan los vecinos del municipio, cuyas inscripciones constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo.
b) El censo electoral territorial en el que se inscriben exclusivamente los mayores de edad con derecho a sufragio.
c) El catálogo público de derechos reales y domiciliaciones tributarias gestionado por el Ayuntamiento.
d) El libro de registro civil local donde se acreditan nacimientos, defunciones y arraigo familiar.

24. De acuerdo con el artículo 16.2 de la LBRL, ¿cuál de los siguientes datos NO tiene carácter obligatorio en la inscripción del Padrón municipal?

a) Nombre, apellidos y sexo.
b) Nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento.
c) Número de documento nacional de identidad o documento que legalmente lo sustituya.
d) Profesión, oficio o titulación académica del empadronado.

25. Según el artículo 20.1.de la LBRL, existen preceptivamente en todos los municipios de régimen común como órganos necesarios:

a) El Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno.
b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno.
c) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Comisión Informativa Permanente.
d) El Alcalde, la Secretaría General del Ayuntamiento y los Portavoces Corporativos.

26. En virtud del artículo 20.1.de la LBRL, la Junta de Gobierno Local existe con carácter preceptivo en todos los municipios:

a) Que cuenten con una cifra de población oficial superior a 3.000 habitantes.
b) Cuya corporación cuente con al menos doce concejales electos en comicios locales.
c) Con población superior a 5.000 habitantes, y en los de menos cuando así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno.
d) Que ostenten la condición de cabecera comarcal o capital judicial de partido.

27. Respecto a la periodicidad mínima de las sesiones ordinarias del Pleno, el artículo 46.2.de la LBRL fija que se celebrarán:

a) Cada mes en los municipios de más de 20.000 habitantes; cada dos meses en los de 5.001 a 20.000; y cada tres meses en los de hasta 5.000 habitantes.
b) Cada quince días en capitales de provincia; mensualmente en los de más de 50.000 habitantes; y bimestralmente en el resto.
c) Cada mes en todos los municipios de régimen común independientemente de su cifra poblacional.
d) Cada tres meses en municipios de hasta 10.000 habitantes y mensualmente en los que superen dicha cifra.

28. Conforme al artículo 46.2.de la LBRL, si el Alcalde no convoca la sesión extraordinaria solicitada por la cuarta parte de miembros de la Corporación en el plazo de quince días hábiles:

a) El Pleno se suspende debiendo reiterarse la solicitud avalada por un tercio de concejales.
b) El Secretario Municipal asume la Presidencia y convoca formalmente en un plazo de setenta y dos horas.
c) Corresponde al Delegado del Gobierno dictar orden de inmediata convocatoria plenaria.
d) La sesión queda automáticamente convocada para el décimo día hábil siguiente al del fin de dicho plazo, a las doce horas.

29. De acuerdo con el artículo 46.2.de la LBRL, el quórum mínimo legal para la válida constitución del Pleno municipal exige:

a) La concurrencia de la mayoría absoluta de los concejales en primera convocatoria y de un tercio en segunda.

b) La asistencia de un tercio del número legal de miembros de la corporación, que nunca podrá ser inferior a tres, manteniéndose durante toda la sesión.

c) La presencia de la mitad más uno de los miembros de pleno derecho de la corporación.

d) Al menos cuatro concejales en municipios de hasta 5.000 habitantes y seis en los restantes.

30. En el artículo 47.2 de la LBRL se establece la exigencia del voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación para:

a) La aprobación de los precios públicos municipales y su modificación periódica.

b) La fijación de las retribuciones ordinarias del personal funcionario y laboral.

c) La aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la corporación.

d) La convalidación de las órdenes del día de las sesiones extraordinarias urgentes.

31. El artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), reconoce expresamente a las personas el derecho a:

a) No aportar documentos originales salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario de manera motivada.

b) Exigir que todas las resoluciones sancionadoras sean notificadas exclusivamente en soporte papel bajo sanción de nulidad.

c) Actuar obligatoriamente mediante mandatario con poder notarial en todo trámite de mera solicitud.

d) Obtener copia íntegra de los expedientes clasificados de seguridad ciudadana mediante solicitud simple.

32. Según el artículo 53.1.de la LPACAP, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a:

a) Exigir que el instructor resuelva el fondo del asunto en el plazo preclusivo de diez días naturales.

b) Recusar sin expresión de causa al funcionario encargado de la compulsa de documentos.

c) Interponer recurso extraordinario de revisión frente a cualquier trámite de mero impulso procedimental.

d) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.

33. El artículo 29 de la LPACAP proclama con respecto a los términos y plazos fijados por las leyes que:

a) Tienen carácter orientativo para la Administración y vinculante para los ciudadanos.
b) Obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.
c) Pueden ser suspendidos unilateralmente por el instructor sin necesidad de acuerdo expreso motivado.
d) Su cómputo queda interrumpido en periodos vacacionales fijados por los convenios colectivos.

34. De acuerdo con el artículo 30.1 de la LPACAP, cuando los plazos se señalen por horas:

a) Son naturales todas las horas que transcurran desde el momento exacto del registro telemático.
b) Se computarán siempre en periodos ininterrumpidos no superiores a veinticuatro horas.
c) Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, se entiende que éstas son hábiles, siendo hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
d) Se computarán exclusivamente dentro del horario comercial de atención directa al público.

35. El artículo 30.2 de la LPACAP dispone que, cuando los plazos se señalen por días:

a) Se entiende que son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos, salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo.
b) Se computarán como días naturales con exclusión únicamente de los festivos de ámbito nacional.
c) Los sábados tienen consideración de días hábiles salvo que expresamente coincidan con festividad civil.
d) Su cómputo se inicia el mismo día en que tenga lugar la notificación o publicación formal.

36. Según el artículo 30.4 de la LPACAP, si el plazo se fija en meses y en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo:

a) El plazo se prorroga ipso iure hasta el primer día hábil del mes inmediatamente siguiente.
b) El cómputo deviene ineficaz, teniéndose el trámite por caducado.
c) Se otorga un término supletorio improrrogable de cinco días hábiles.
d) Se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

37. Conforme al artículo 30.5 de la LPACAP, cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa:

a) Se considerará hábil en todo caso, computándose a efectos de plazo.
b) Se considerará inhábil en todo caso.
c) Prevalecerá siempre y sin excepción el calendario oficial del órgano instructor.
d) Se computará como medio día hábil en la liquidación del expediente.

38. Según el artículo 31.2.de la LPACAP, el registro electrónico de cada Administración u Organismo:

a) Estará operativo exclusivamente durante los días hábiles del término municipal respectivo.
b) Rechazará de forma automática las solicitudes presentadas en festividades autonómicas.
c) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas.
d) Solo admitirá asientos en la franja horaria comprendida entre las 08:00 y las 20:00 horas.

39. En virtud del artículo 16.4 de la LPACAP, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas NO pueden presentarse válidamente en:

a) Las sedes de los partidos políticos y asociaciones profesionales con representación institucional.
b) El registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan.
c) Las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
d) Las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

40. A tenor de los artículos 14 y 16.8 de la LPACAP, no se admitirá la presentación de documentos en soporte papel en las oficinas de asistencia en materia de registros cuando:

a) La cuantía económica litigiosa en el procedimiento sea superior a 3.000 euros.
b) El interesado sea una persona física no representada por profesional colegiado.
c) La Administración actuante no cuente con escáner homologado en la oficina receptora.
d) Exista obligación legal o reglamentaria de relacionarse electrónicamente con la Administración.

41. Según el artículo 39.1 de la LPACAP, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo:

a) Serán plenamente eficaces únicamente tras su ratificación formal por el superior jerárquico.
b) Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
c) Carecen de ejecutividad hasta tanto no transcurra el plazo legal de interposición del recurso de alzada.
d) Se presumen lesivos para el interés general mientras no conste informe de asesoría jurídica.

42. Conforme al artículo 39.3 de la LPACAP, excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos cuando:

a) Tengan carácter estrictamente disciplinario y agraven la sanción impuesta por falta grave.
b) Lo solicite el interesado sin necesidad de que existan supuestos de hecho concurrentes en la fecha anterior.
c) Se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
d) La Administración requiera subsanar la prescripción extintiva de su propia potestad resolutoria.

43. El artículo 40.2 de la LPACAP exige preceptivamente que toda notificación que se curse contenga el texto íntegro de la resolución, así como:

a) La indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.
b) La transcripción íntegra de todos los dictámenes facultativos emitidos a lo largo de la instrucción.
c) La mención detallada del coste presupuestario derivado de la notificación material del acto.
d) El nombre, titulación y hoja de servicios del funcionario redactor de la propuesta.

44. En virtud del artículo 40.3 de la LPACAP, las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen la indicación de recursos o de si pone fin a la vía administrativa:

a) Determinan la nulidad de pleno derecho e insubsanable de la resolución dictada.
b) Producen la caducidad inmediata del procedimiento iniciado por la Administración.
c) Obligan al reenvío del expediente a la fase inicial de incoación procedimental.
d) Surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso que proceda.

45. Según el artículo 40.4 de la LPACAP, el plazo máximo que dispone la Administración para cursar toda notificación es de:

a) Cinco días computados a partir del despacho favorable del órgano instructor.
b) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
c) Quince días computados a partir de la inserción de la orden en el registro general.
d) Veinte días naturales desde la firma manuscrita o electrónica del acto definitivo.

46. De acuerdo con el artículo 42.2 de la LPACAP, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado y nadie se hiciera cargo de ella, el segundo intento deberá realizarse:

a) Al día siguiente hábil a la misma hora exacta en presencia de un testigo vecino.

b) Dentro de los cinco días naturales posteriores en idéntica franja horaria.

c) Por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes, guardando un margen de al menos tres horas si uno se realiza antes de las quince horas y otro después.

d) Mediante entrega forzosa en la oficina postal más próxima transcurridas veinticuatro horas.

47. Según el artículo 43.2 de la LPACAP, cuando la notificación por medios electrónicos sea obligatoria, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido:

a) Diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica de acceso.

b) Diez días hábiles computados a partir de la firma electrónica del acuse de recepción.

c) Quince días naturales computados desde el segundo intento de acceso verificado.

d) Tres días hábiles sin que conste apertura formal del archivo por el destinatario.

48. Conforme al artículo 45.1 de la LPACAP, los actos administrativos serán objeto de publicación en lugar de notificación formal individualizada cuando:

a) Se trate exclusivamente de resoluciones estimatorias de solicitudes en vía de reposición.

b) El interesado manifieste expresamente no disponer de buzón domiciliario físico.

c) La Administración actuante cuente con presupuesto deficitario en el capítulo 2.

d) El acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva.

49. De conformidad con el artículo 100 de la LPACAP, ¿cuál de los siguientes NO figura legalmente como medio de ejecución forzosa de los actos administrativos?

a) Apremio sobre el patrimonio.

b) Prisión preventiva correccional.

c) Ejecución subsidiaria.

d) Multa coercitiva.

50. Frente a las actuaciones materiales de la Administración pública realizadas en vía de hecho (carentes de título ejecutivo o prescindiendo absolutamente del procedimiento legal), el interesado podrá, conforme al artículo 30 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

a) Solicitar únicamente un dictamen de queja no vinculante ante el Consejo de Estado.

b) Dirigirse preceptivamente al Juzgado de lo Social en reclamación previa administrativa.

c) Formular requerimiento previo de cesación o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo.

d) Promover un incidente de nulidad de actuaciones de carácter no jurisdiccional.

51. Según el artículo 54 de la LPACAP, los procedimientos administrativos se iniciarán:

a) De oficio o a solicitud del interesado.

b) Exclusivamente a solicitud de la persona interesada acreditada.

c) Únicamente por providencia judicial o acuerdo del Consejo de Ministros.

d) Por instancia formal convalidada mediante informe de legalidad de secretaría.

52. De acuerdo con el artículo 58 de la LPACAP, los procedimientos administrativos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente:

a) Exclusivamente por providencia motivada del superior jerárquico inmediato.

b) Únicamente tras la incoación de un atestado policial de comprobación sumaria.

c) A petición vinculante de las organizaciones sindicales más representativas.

d) Bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

53. El artículo 68.1 de la LPACAP dispone que si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo de:

a) Cinco días hábiles bajo apercibimiento de decaimiento automático.

b) Diez días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.

c) Quince días computados a partir del siguiente a la publicación en el tablón edictal.

d) Un mes natural improrrogable sin derecho a consulta del expediente.

54. Según el artículo 32.1 de la LPACAP, la ampliación de los plazos establecidos en el procedimiento ordinario:

a) Solo puede tener lugar en procedimientos iniciados de oficio a solicitud de la Administración.

b) Puede exceder de la mitad del plazo legalmente fijado si media fuerza mayor justificada.

c) Podrá acordarse de oficio o a instancia de parte antes del vencimiento del plazo, no excederá de la mitad del mismo y no perjudicará derechos de terceros.

d) Da derecho a la interposición inmediata de recurso de alzada ante el superior orgánico.

55. A tenor del artículo 33.1 de la LPACAP, la declaración de tramitación de urgencia del procedimiento administrativo comporta:

a) La reducción a la mitad de los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

b) La reducción de todos los plazos del procedimiento sin excepción a un tercio del cómputo ordinario.

c) La eliminación preceptiva de la fase de informes y del trámite de audiencia formal.

d) La supresión formal del derecho a formular alegaciones y a proponer medios de prueba.

56. El artículo 71.1 de la LPACAP proclama expresamente que el procedimiento, sometido al principio de celeridad:

a) Solo avanzará mediante escrito formal de reiteración de impulso formulado por el interesado.

b) Debe quedar concluso y listo para sentencia en el término legal de quince días hábiles.

c) Se tramitará exclusivamente de forma oral sin constancia electrónica preceptiva.

d) Se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.

57. De acuerdo con el artículo 77.2 de la LPACAP, el periodo que el instructor podrá abrir para la práctica de pruebas acordadas tendrá una duración:

a) No superior a quince días ni inferior a cinco días naturales.

b) No superior a treinta días ni inferior a diez.

c) No superior a cuarenta y cinco días computados de fecha a fecha.

d) De veinte días fijos e improrrogables en todo caso.

58. Conforme al artículo 78.1 de la LPACAP, la Administración comunicará a los interesados el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas autorizadas, debiendo cursar la notificación con:

a) Una antelación mínima de cuarenta y ocho horas a la realización del acto.

b) Un término preclusivo de diez días naturales mediante agente judicial.

c) Antelación suficiente, con indicación de lugar, fecha y hora en que se practicará.

d) Carácter posterior a la práctica material para evitar adulteración probatoria.

59. En virtud del artículo 80.1 de la LPACAP, a efectos de la resolución del procedimiento, los informes solicitados por el órgano competente:

a) Salvo disposición expresa en contrario, serán facultativos y no vinculantes.

b) Tienen naturaleza preceptiva y vinculante en todos los casos de régimen general.

c) Deben emitirse preceptivamente en el plazo perentorio e improrrogable de tres días hábiles.

d) Vinculan siempre al órgano resolutorio si han sido evacuados por técnicos de la corporación.

60. El artículo 82.2 de la LPACAP establece que, instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados en el trámite de audiencia, para el que se concederá un plazo:

a) De cinco días improrrogables en vía ordinaria.

b) De veinte días hábiles con entrega compulsada de originales.

c) No superior a diez días naturales en todo caso.

d) No inferior a diez días ni superior a quince.

61. Conforme al artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales de las Administraciones Públicas:

a) Corresponden a los empleados públicos laborales fijos de superior categoría y escala.
b) Corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.
c) Pueden desempeñarse indistintamente por personal eventual de confianza técnica.
d) Quedan abiertas a la subcontratación mercantil mediante licitación de servicios externos.

62. Según el artículo 10.1.del TREBEP, es causa tasada para el nombramiento de personal funcionario interino:

a) El cese provisional de personal directivo profesional con reserva de plaza garantizada.
b) El desempeño de funciones manuales u oficios sin cualificación exigible.
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que desarrollen el Estatuto.
d) La provisión indefinida de plazas vacantes mientras no se dote la partida presupuestaria.

63. El artículo 14 del TREBEP enumera los derechos individuales de los empleados públicos de forma expresa, incluyendo:

a) El derecho a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
b) El derecho de huelga con reserva de la totalidad de las retribuciones variables.
c) El derecho a rechazar órdenes jerárquicas directas contrarias a su ideología personal.
d) El derecho a la jubilación voluntaria incentivada a los cincuenta años con sueldo íntegro.

64. Según el artículo 53 del TREBEP, ¿cuál de los siguientes preceptos integra el catálogo formal de los "principios éticos" del Código de Conducta de los empleados públicos?

a) Asumirán las funciones directivas en sustitución del personal electo en periodo de huelga.
b) Actualizarán permanentemente su formación profesional a costa de las dietas de desplazamiento.
c) Garantizarán la atención ciudadana exclusivamente en días laborales en jornada diurna.
d) Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en el que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

65. Conforme al artículo 62.1 del TREBEP, para adquirir formalmente la condición de funcionario de carrera se requiere el cumplimiento sucesivo de los siguientes trámites:

a) Nombramiento provisional en comisión de servicios; superación del examen médico; y posesión inmediata.

b) Superación del proceso selectivo; nombramiento por el órgano competente publicado en el Diario Oficial; juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y Estatuto; y toma de posesión en plazo.

c) Superación del concurso-oposición; inscripción en la Seguridad Social; y firma de contrato de adhesión.

d) Resolución del Alcalde-Presidente ratificada por mayoría de dos tercios del Pleno de la Corporación.

66. Según el artículo 63 del TREBEP, ¿cuál de las siguientes situaciones NO determina la pérdida firme de la condición de funcionario de carrera?

a) La renuncia voluntaria formal a la condición de funcionario.

b) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.

c) La suspensión provisional de funciones acordada cautelarmente en un expediente disciplinario.

d) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público con carácter firme.

67. El artículo 78.2 del TREBEP establece que los procedimientos ordinarios y generales de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera son:

a) El concurso y la libre designación con convocatoria pública.

b) La libre asignación discrecional del Alcalde y la reubicación temporal.

c) La permuta simple y el traslado de oficio motivado por necesidades del servicio.

d) El turno de promoción cruzada y la adscripción ministerial de urgencia.

68. Conforme al artículo 85.1 del TREBEP, los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones administrativas:

a) Servicio activo, comisión de servicios, retiro ordinario y excedencia retribuida.

b) Activo funcional, reserva provisional, disponibilidad laboral y suspensión preventiva.

c) Servicio preferente, adscripción técnica, excedencia forzosa y cesación transitoria.

d) Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones.

69. Según el artículo 87.1 del TREBEP, los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales cuando:

a) Disfruten de un permiso formativo no retribuido superior a seis meses de duración.
b) Sean elegidos miembros del Parlamento Europeo, del Congreso de los Diputados o del Senado.
c) Pasen a desempeñar puestos en empresas concesionarias de contratas públicas locales.
d) Sean objeto de traslado forzoso de localidad por sanción disciplinaria de falta grave.

70. De acuerdo con el artículo 89.2 del TREBEP, para solicitar la concesión de la excedencia voluntaria por interés particular, el funcionario de carrera deberá haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las AAPP durante un periodo mínimo de:

a) Dos años consecutivos en el mismo puesto de trabajo.
b) Tres años inmediatamente anteriores a la petición.
c) Cinco años inmediatamente anteriores.
d) Diez años desde la toma de posesión originaria en la plaza.

71. En virtud del artículo 21.3 de la LBRL, el Alcalde de un municipio de régimen común puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, SALVO:

a) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con voto de calidad y dictar bandos.
b) La concesión de licencias urbanísticas y la aprobación de convenios urbanísticos de gestión.
c) El despido disciplinario del personal laboral y la resolución de expedientes sancionadores graves.
d) La autorización de disposiciones de gasto ordinario comprendidas en el presupuesto corriente.

72. Según el artículo 22.2.y 22.4 de la LBRL, corresponde indelegablemente al Pleno de un Ayuntamiento en régimen común:

a) La imposición de multas por infracciones leves a las ordenanzas de policía urbana.
b) La jefatura directa de la Policía Local y el mando táctico de las unidades de seguridad.
c) La expedición de certificados de empadronamiento y residencia municipal.
d) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes de ordenación urbanística.

73. De acuerdo con el artículo 23.1 de la LBRL, la Junta de Gobierno Local en los municipios de régimen común se compone de:

a) La totalidad de los Tenientes de Alcalde y los directores generales de área nombrados.
b) El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.
c) El Alcalde, el Secretario General, el Interventor y los Concejales con delegación de área.
d) Los portavoces de todos los grupos políticos municipales representados en el Pleno.

74. Conforme al artículo 23.3 de la LBRL, los Tenientes de Alcalde sustituyen al Alcalde en casos de vacante, ausencia o enfermedad, y son nombrados:

a) Por el Pleno de la Corporación mediante votación nominal por mayoría simple.
b) Por sorteo insaculado entre los concejales del grupo político que obtuvo mayor sufragio.
c) Libremente por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales.
d) Mediante orden del Consejero autonómico competente en materia de régimen local.

75. En el régimen de organización de los municipios comunes, las Comisiones Informativas, según el artículo 20.1.de la LBRL:

a) Están formadas exclusivamente por miembros de la Corporación, teniendo todos los grupos políticos derecho a participar en ellas en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno.
b) Dictan acuerdos ejecutivos y definitivos en materia de sanción urbanística y tributaria.
c) Se integran por representantes acreditados de las asociaciones de vecinos del término.
d) Solo existen obligatoriamente en aquellos municipios que superen los 100.000 habitantes.

76. El artículo 116 de la LBRL determina respecto a la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local que:

a) Solo se constituirá en municipios que actúen bajo el régimen de Gran Población.
b) Se integra obligatoriamente por auditores inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
c) Ejerce funciones sancionadoras vinculantes frente a los ordenadores de pagos del consistorio.
d) Existe preceptivamente en todos los municipios y dictamina sobre la Cuenta General antes del 1 de junio de cada año.

77. De conformidad con el artículo 121.1.de la LBRL, el régimen especial de los Municipios de Gran Población regulado en el Título X se aplica con carácter obligatorio a:

a) Todos los municipios que ostenten la condición de cabecera comarcal histórica.
b) Los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes.
c) Las capitales de provincia con una población oficial superior a 75.000 habitantes.
d) Las ciudades autonómicas y los términos municipales con puerto de interés general.

78. En los municipios de gran población, conforme al artículo 126.2 de la LBRL, el Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de concejales:

a) Sin limitación numérica alguna, siempre que hayan ocupado altos cargos en la Administración del Estado.
b) En ningún caso, al requerir el ordenamiento la condición inexcusable de concejal electo.
c) Siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el Alcalde, y posean el título de doctor, licenciado, grado o equivalente.
d) Exclusivamente para ocupar la portavocía adjunta de la junta sin derecho a voz ni voto.

79. El artículo 73.3 de la LBRL dispone expresamente respecto a los concejales que abandonen su grupo político de procedencia (concejales no adscritos) que:

a) Sus derechos económicos y políticos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia.
b) Pierden ipso facto la condición de miembro de la Corporación local, cesando en el cargo.
c) Quedan formalmente privados del derecho fundamental de sufragio activo en el Pleno.
d) Se integrarán por resolución forzosa en el grupo político municipal mayoritario.

80. A tenor del artículo 71 de la LBRL, para que el Alcalde pueda someter a consulta popular municipal asuntos de la competencia propia local y de especial relevancia para los vecinos se requiere:

a) La recogida de firmas fehacientes del 20 por ciento de los vecinos inscritos en el padrón.
b) El acuerdo adoptado por mayoría simple de la Junta de Gobierno Local y bando preventivo.
c) Dictamen favorable de la Comisión de Garantías Electorales y decreto del Presidente autonómico.
d) El acuerdo previo por mayoría absoluta del Pleno y la autorización del Gobierno de la Nación.

81. Conforme al artículo 2.1.del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), la Hacienda de las entidades locales se nutre, entre otros recursos, de:

a) La asignación exclusiva del rendimiento del Impuesto sobre Sociedades devengado en la localidad.
b) Los ingresos procedentes de sus tributos propios: tasas, contribuciones especiales e impuestos y de los recargos exigibles sobre los impuestos de las CCAA o de otras entidades locales.
c) La recaudación íntegra e incondicionada de las multas de costas impuestas por los tribunales de justicia.
d) Las aportaciones directas obligatorias de las cámaras de comercio provinciales.

82. El artículo 20.1 del TRLRHL define las tasas como aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en:

a) El gravamen derivado del incremento objetivo del valor catastral en suelo rústico protegido.
b) La capacidad económica indirecta manifestada en la suscripción de pólizas de seguros locales.
c) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, y la prestación de servicios o realización de actividades administrativas en régimen de derecho público que beneficien de modo particular al sujeto pasivo.
d) Toda adquisición de bienes muebles e inmuebles a título lucrativo en el término municipal.

83. Según el artículo 24.2 del TRLRHL, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder:

a) En su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.
b) Del cincuenta por ciento del coste presupuestado en el capítulo de inversiones reales.
c) De las tarifas que resulten aplicables en el mercado por empresas privadas en idéntica demarcación.
d) Del importe liquidado por canon de saneamiento autonómico en el ejercicio inmediato anterior.

84. Conforme al artículo 28 del TRLRHL, las contribuciones especiales tienen como hecho imponible:

a) La matriculación ordinaria de vehículos para circular por las vías públicas de la localidad.
b) La mera realización de actividades empresariales, profesionales o artísticas con local comercial.
c) La expedición reglamentaria de licencias de primera ocupación o cédulas de habitabilidad.
d) La obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos locales.

85. De acuerdo con el artículo 31.1 del TRLRHL, la base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como límite máximo, por:

a) El 100 por cien del presupuesto de ejecución material licitado a la adjudicataria.
b) El 90 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.
c) El 50 por ciento del incremento patrimonial declarado en el padrón del Impuesto sobre la Renta.
d) El 75 por ciento del valor de tasación pericial del suelo colindante a la infraestructura.

86. Conforme al artículo 41 del TRLRHL, tendrán la consideración formal de precios públicos:

a) Las tarifas percibidas por la ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública municipal.

b) Los tributos finalistas que graven el abastecimiento y depuración domiciliaria de aguas.

c) Las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por servicios o actividades en régimen de derecho público cuando los servicios no sean de recepción obligatoria y se presten por el sector privado.

d) Los recargos autorizados que financien el sostenimiento de consorcios de extinción de incendios.

87. En virtud del artículo 59.1 del TRLRHL, los Ayuntamientos exigirán con carácter obligatorio en todo caso los siguientes impuestos:

a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

b) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el ICIO y las Contribuciones Especiales de Urbanización.

c) El Impuesto sobre Actividades Económicas, el IIVTNU (Plusvalíy las tasas de alcantarillado.

d) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el ICIO y el recargo sobre hidrocarburos.

88. Según el artículo 59.2 del TRLRHL, los Ayuntamientos podrán establecer y exigir con carácter potestativo los siguientes tributos:

a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre el Patrimonio Histórico.

b) El Impuesto sobre Actividades Económicas y las tasas por expedición de documentos administrativos.

c) Los cánones de vertido local y el Impuesto sobre las Rentas Inmobiliarias no gravadas.

d) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

89. Respecto al orden de prelación excluyente de las circunstancias que integran el hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el artículo 61.1 del TRLRHL fija:

a) 1.º Concesión administrativa; 2.º Derecho de propiedad; 3.º Usufructo; 4.º Superficie.

b) 1.º Concesión administrativa sobre inmuebles o servicios; 2.º Derecho real de superficie; 3.º Derecho real de usufructo; 4.º Derecho de propiedad.

c) 1.º Derecho de propiedad; 2.º Derecho real de usufructo; 3.º Arrendamiento financiero; 4.º Concesión.

d) 1.º Posesión pública; 2.º Superficie; 3.º Usufructo de bienes públicos; 4.º Propiedad plena.

90. Conforme al artículo 100.1 del TRLRHL, el hecho imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) está constituido por:

a) El cobro preceptivo de la fianza municipal por gestión y depósito de residuos de construcción.

b) La formalización registral de la escritura pública de declaración de obra nueva terminada.

c) La realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija licencia urbanística o presentación de declaración responsable o comunicación previa.

d) La expedición definitiva del certificado final de obra firmado por el colegio profesional técnico.

91. El artículo 14.1 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), proclama que los trabajadores tienen derecho a:

a) Una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo que supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.

b) Un régimen complementario de subsidios por penosidad no absorbible en convenio colectivo.

c) Decidir unilateralmente qué equipos de protección individual utilizarán durante su jornada laboral.

d) Rehusar la realización de tareas productivas cuando las temperaturas exteriores superen los 28 grados.

92. Conforme al artículo 15.1 de la LPRL, ¿cuál de los siguientes postulados constituye un principio fundamental de la acción preventiva que debe aplicar el empresario?

a) Proteger preferentemente mediante el uso de equipos de protección individual frente a la protección colectiva.

b) Evaluar exclusivamente aquellos riesgos para los que exista propuesta de sanción inspectora previa.

c) Planificar la prevención únicamente al inicio de cada ejercicio presupuestario anual.

d) Anteponer la protección colectiva a la individual.

93. Según el artículo 20 de la LPRL, en materia de medidas de emergencia en los centros de trabajo, el empresario deberá:

a) Constituir un destacamento permanente de intervención con dedicación profesional exclusiva.

b) Analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.

c) Contratar obligatoriamente una póliza de seguro de responsabilidad civil ilimitada.

d) Cursar simulacros de evacuación semanales con presencia de agentes del cuerpo de bomberos.

94. El artículo 21.2 de la LPRL faculta al trabajador, ante una situación de riesgo grave e inminente para su vida o salud:

a) A sancionar económicamente a los encargados y técnicos de prevención de la empresa.
b) A rescindir de forma unilateral e inmediata su contrato de trabajo con indemnización máxima de despido.
c) A interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo, sin que pueda ser sancionado a menos que hubiera obrado de mala fe o cometido negligencia grave.
d) A paralizar la totalidad de los turnos de actividad del centro mediante acta notarial inmediata.

95. De acuerdo con el artículo 29.1 de la LPRL, corresponde a cada trabajador en el ámbito laboral:

a) Velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad.
b) Asumir la redacción y supervisión directa de las auditorías de prevención de la compañía.
c) Adquirir con cargo a su nómina los equipos de protección individual necesarios para su labor.
d) Presidir por designación directa de los sindicatos el Comité de Seguridad y Salud.

96. Según el artículo 31.2 de la LPRL, los servicios de prevención deberán proporcionar a la empresa asesoramiento y apoyo en función de los tipos de riesgo existentes, en lo referente a:

a) La representación letrada obligatoria ante los Juzgados de lo Social en despidos disciplinarios.
b) La auditoría fiscal y financiera de las pólizas de cotización de accidentes de trabajo.
c) La fijación de las tarifas por plus de nocturnidad y turnicidad del personal laboral.
d) El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que permita la integración de la prevención en la empresa.

97. De conformidad con el artículo 31.5 de la LPRL, para poder actuar como servicios de prevención ajenos, las entidades especializadas deberán:

a) Constituir una fianza de responsabilidad civil en la Caja General de Depósitos por importe de diez millones de euros.
b) Contar con la previa acreditación de la autoridad laboral, que requerirá informe previo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
c) Ser calificadas como corporaciones de derecho público de adscripción obligatoria.
d) Pertenecer orgánicamente a mutualidades colaboradoras con la Seguridad Social.

98. Conforme a la escala legal establecida en el artículo 35.2 de la LPRL, en centros de trabajo que cuenten de 50 a 100 trabajadores, el número de Delegados de Prevención será de:

a) 1 Delegado de Prevención.
b) 3 Delegados de Prevención.
c) 2 Delegados de Prevención.
d) 4 Delegados de Prevención.

99. De acuerdo con el artículo 36.2.de la LPRL, los Delegados de Prevención están expresamente facultados para:

a) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades en caso de riesgo grave e inminente.
b) Cesar cautelarmente a los mandos intermedios y jefes de producción de la empresa.
c) Ejercer la potestad sancionadora inspectora en sustitución del personal de la Inspección de Trabajo.
d) Convalidar los presupuestos del servicio de prevención propio sin control de la gerencia.

100. El artículo 38.1 y 38.2 de la LPRL establece que el Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular de actuaciones en prevención, y se constituirá de forma obligatoria en:

a) Todos los centros de trabajo que dispongan de más de diez empleados contratados.
b) Empresas dedicadas en exclusiva a actividades clasificadas como de alta toxicidad.
c) Cualquier administración pública local independientemente del número de trabajadores de su plantilla.
d) Todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.